

AL ÓRGANO COMPETENTE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOJA

Provincia de Cantabria · Código INE: 39047

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Al amparo de los artículos 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de Transparencia

Referencia documental: ES-MU-39047-INC-2026-001

D./Dña. Jose Montero, con DNI/NIE número **12345678Z**, con domicilio a efectos de notificaciones en Paseo del Mar 12, Noja, y correo electrónico de contacto **info@slowvan.com**, en ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública reconocido en el artículo 105.b de la Constitución Española y desarrollado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, ante este Ayuntamiento comparece y **EXPONE**:

PRIMERO.- Que en el término municipal de Noja, en las inmediaciones de las coordenadas aproximadas (43.4784, -3.5194), se ha constatado la instalación en la vía pública del siguiente elemento:

«Estructura metálica soldada a 2 metros en entrada de aparcamiento público asfaltado fuera de zona de servidumbre de protección de Costas.» (Incidencia registrada con código ES-MU-39047-INC-2026-001).

SEGUNDO.- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento General de Circulación, corresponde con carácter exclusivo a la autoridad encargada de la regulación del tráfico la instalación y mantenimiento de las señales en las vías públicas, debiendo estar debidamente justificadas mediante el oportuno expediente administrativo y ajustarse con exactitud al Catálogo Oficial de Señales de la Circulación.

Cualquier limitador físico de gálibo o señal no homologada colocado sin expediente técnico vulnera la legalidad vigente y genera indefensión a los usuarios de la vía pública.

Por todo ello, al amparo del artículo 17 de la Ley 19/2013, SOLICITA:

Que se expida y remita al compareciente en formato electrónico accesible copia de la siguiente información pública:

1. Copia del **Acuerdo del órgano municipal competente** (Pleno, Junta de Gobierno o Decreto de Alcaldía) por el que se autorizó y ordenó la instalación física de la referida señalética o limitador de gálibo.
2. Copia del **Informe técnico preceptivo** del Área de Seguridad Vial o Policía Local que motive la necesidad de la medida y su compatibilidad con el catálogo oficial de señales del Reglamento General de Circulación.
3. En caso de no existir expediente administrativo formal que ampare dicha instalación, **Certificado negativo acreditativo de dicho extremo**, a los efectos oportunos de instar la inmediata retirada del obstáculo de la vía pública.

En Noja, a 03 de septiembre de 2026.

Fdo.: **Jose Montero**

DNI: 12345678Z

INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE TRANSPARENCIA

Plazo máximo de respuesta de la Administración: 1 mes (Art. 20 Ley 19/2013)

1. Sin tasa y sin justificar motivo: La solicitud de información pública es gratuita. No necesitas justificar ningún interés particular ni dar explicaciones (Art. 17.3 Ley 19/2013).

2. Presentación en Sede Electrónica:

- Entra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Noja en el trámite específico de «Acceso a la Información Pública / Transparencia» o «Instancia General».
- O preséntalo a través del **Registro Electrónico Común (REC - Red SARA)**: <https://rec.redsara.es> buscando Ayuntamiento de Noja.

3. ¿Qué ocurre si no responden en 1 mes?

El silencio administrativo es desestimatorio, pero tienes derecho a interponer **Reclamación gratuita ante el Consejo de Transparencia** (estatal o autonómico), que obligará al Ayuntamiento a contestar o a certificar que la señal carece de expediente administrativo, lo cual es la prueba definitiva para forzar su retirada judicial.